

1500352-79.2020.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes" (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi). Ademais, os policiais militares aduziram que na data haviam recebido denúncia precisa de que naquele imóvel havia drogas para o tráfico, o que reputo justa razão a ensejar o ingresso no imóvel. A terceira fundamenta-se na ausência de advertência do direito ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500352-79.2020.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073605/2020 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 10601141 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2042/20/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2073605 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2042/20/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2073605 - 03º D.P. BARRETOS, 2042/20/909 - 03º D.P. BARRETOS, 2073605 - 03º D.P. BARRETOS, 2042/20/909 - 03º D.P. BARRETOS, 2073605/2020 - 3º Distrito Policial de Barretos, 2073605 - 03º D.P. BARRETOS, 2042/20/909 - 03º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL APARECIDO DE MENEZES

Vítima:

A COLETIVIDADE

Réu Preso

Aos 16 de maio de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente a Excelentíssima Senhora Doutora Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez, Juíza de Direito Titular, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafoado, que a Justiça Pública move contra MICHAEL APARECIDO DE MENEZES. Verificou-se o comparecimento do Doutor MATEUS CARVALHO REZENDE, Promotor de Justiça; Doutor GUSTAVO DE FALCHI, OAB 315.913/SP, defensor constituído pelo réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO e

MATHEUS ALBERTO PEREIRA DA SILVA, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e seu defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou a MM. Juíza a tomar os depoimentos das testemunhas presentes e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, MICHAEL APARECIDO DE MENEZES qualificado a fls. 11, é processado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 84/85). A denúncia foi recebida (fls. 90/91). O réu foi citado (fls. 176). Sobreveio resposta à acusação (fls. 177). Nesta audiência foi ouvida a vítima, as testemunhas comuns, e interrogado o acusado. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E D E C I D O. I - A defesa alega três preliminares de ilicitude da prova, as quais devem ser rechaçadas. A primeira aduz a ilicitude decorrente da violação do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal. Esta norma preceitua que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e h do parágrafo anterior. Em análise dos autos afere-se que os policiais militares se dirigiram até o local dos fatos, com denúncia de que o acusado exercia o tráfico no local e possuía arma de fogo. Disseram que o acusado estava na calçada, com algo nas mãos, e, ao visualizar a viatura fugiu para o interior do imóvel. Disseram, ainda, que o acusado deixou cair algo no solo, posteriormente aferido ser R\$ 500,00 em dinheiro. Destarte, reputo que estes fatos constituem fundada suspeita a ensejar a abordagem policial e a revista pessoal. A preliminar de violação de domicílio deve igualmente ser afastada. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a "casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". De início, o acusado foi abordado pelos policiais no lado externo do imóvel, momento em que aduziu, em interrogatório judicial, ter confessado a existência de armas em um quarto de ferramentas do imóvel. Não obstante, a ação policial culminou com flagrante de posse e arma de fogo, de numeração suprimida, situação excepcionada pela norma constitucional citada. O delito de posse de armas é crime permanente, com a consumação a se protrair no tempo. Esta circunstância autoriza 'a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime' - AgRg no HC 515.937/SP - Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30/06/2020. No mesmo sentido: "É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes" (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi). Ademais, os policiais militares aduziram que na data haviam recebido denúncia precisa de que naquele imóvel havia drogas para o tráfico, o que reputo justa razão a ensejar o ingresso no imóvel. A terceira fundamenta-se na ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da prisão em flagrante. O artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, ao dispor que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, disciplina a conduta a ser tomada pela autoridade policial no caso de ratificação da prisão em flagrante quanto na fase de investigação, além de dirigir-se ao juízo quando do interrogatório do acusado. No caso em tela, a confissão narrada pelos policiais militares foi informal e espontânea, obtida do acusado ao ser questionado sobre droga, arma e o dinheiro apreendido. Destarte, reputo que inexistente qualquer ilicitude na prova alegada. Superada estas preliminares, passo a análise do mérito. A ação penal é procedente. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/6), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de exame pericial (fls. 147/150, 192/193 e 263/274) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Na fase inquisitorial o acusado se reservou ao direito de se manifestar somente em juízo. Em interrogatório judicial o acusado confessou a posse de arma de fogo, de numeração suprimida, a qual estava no quartinho de ferramentas do imóvel onde reside. Admitiu que a chave deste imóvel

estava consigo, no chaveiro de seu carro, no interior de seu bolso. O laudo pericial constatou que a arma é apta a efetuar disparos. O acusado aduziu que a arma estava municiada. Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena. Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal. A atenuante da confissão não permite a redução aquém do mínimo. Assim, a pena é estabelecida em 3 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação. Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu MICHAEL APARECIDO DE MENEZES à pena de 3 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade. Fixo regime inicial aberto para início de cumprimento de pena. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Defiro a devolução do celular ao acusado, ante a inexistência de prova de prática delitiva ou de qualquer das hipóteses de perda do bem. Defiro a devolução do dinheiro ao acusado ou à representante por ele indicado. Encaminhe-se a arma apreendida ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 10.826/03. Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitado. Com o advento do trânsito remeta-se cópia desta sentença e de eventual acórdão - se houver parcial alteração mas com manutenção da condenação - à vítima em obediência ao item 26, capítulo 5º das NSCGJ. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se." Consultados, réu e defensor, por eles foi manifestado interesse em recorrer da presente sentença. O Dr. Promotor de Justiça, a seu tempo, requereu se aguardasse o decurso do prazo. Pela MM. Juíza foi recebido o recurso da Defesa e determinada a abertura de prazo para apresentação das razões de apelo, o qual iniciar-se-á em 18/05/2022. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. No mais, aguarde-se o decurso do prazo em relação ao Ministério Público. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA